

1503256-47.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... por Rodrigo no momento do roubo. Reconheceu, ainda, o celular localizado dentro do veículo e o valor de R\$ 610,00 (seiscentos e dez reais) como sendo de sua propriedade, bem como a arma de fogo apresentada na delegacia como sendo a utilizada no momento do roubo.

Em juízo, declarou ter sido vítima de crime de roubo. Trabalhava como motorista de aplicativo e, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503256-47.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2282660/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 20861145 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO,

3321/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2282660 - 06º D.P. CAMPINAS, 3321/21/942

- 06º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO FRANCA DE AQUINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de RODRIGO FRANCA DE AQUINO, já qualificados nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, I, do Código Penal, sendo esta recebida no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal face ao reconhecimento de erro material.

Consta da denúncia que, no dia 16 de outubro de 2021, por volta de 12h50, na Rua Osvaldo Andreli Silva, nº 41, Vila União, nesta Cidade e Comarca de Campinas, o acusado subtraiu para si mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima "F.R.B.", um aparelho de telefone celular, da marca LG, a quantia em dinheiro de R\$ 610,00 (seiscentos e dez reais) e o veículo VW/Novo Voyage, placas PZQ-4559, pertencentes à vítima.

Auto de prisão em flagrante (págs. 05/07); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 14/16); auto de reconhecimento de pessoa (pág. 13); auto de exibição e apreensão (págs. 17/18); auto de entrega (págs. 19/20); auto de reconhecimento de objeto (págs. 23); relatório final (págs. 66/68) e laudo pericial (págs. 100/103).

Recebida a denúncia em 20 de outubro de 2021 apenas em relação à conduta prevista pelo artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (págs. 82/83), o acusado foi devidamente citado (págs. 85/86 e 111/112) para apresentar resposta à acusação, o que fez através da Defensoria Pública (pág. 116/119).

Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, pela prática do delito do artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, com fixação da pena no mínimo legal e regime fechado para cumprimento inicial da pena.

A defesa pleiteou pela absolvição; subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e regime diverso do fechado para cumprimento da pena.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva restou corroborada frente o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida, auto de reconhecimento de pessoa, auto de exibição e apreensão, auto de entrega, auto de reconhecimento de objeto, relatório final e laudo pericial.

Outrossim, a autoria restou incontestada, reiterando-se diante de toda prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e do direito à ampla defesa.

Vejamos.

A vítima, "F.R.B.", em sede administrativa, informou que é motorista de aplicativo Uber. Na data dos fatos, recebeu a solicitação de uma viagem em nome de Rodolfo, para embarcar no Florence 2 com destino à Vila União. Foi até o local de embarque solicitado e um indivíduo de nome Rodrigo embarcou. Durante o percurso, Rodrigo reiteradamente afirmou que trabalhava como assassino de aluguel. Chegando ao local de destino, Rodrigo mandou que o declarante fosse reto e não parasse no local predeterminado de desembarque, pois queria ir até a próxima rua. O declarante atendeu ao pedido e o levou até o local solicitado. Lá, Rodrigo anunciou que se tratava de um assalto e ainda disse que a alma do declarante estava encomendada, mas como ele era uma pessoa boa teria apenas o seu carro levado. Rodrigo ordenou o declarante a descer e esperar sentado por trinta minutos na rua, pois ele deixaria o veículo na rua seguinte, mostrando ainda o lugar que ele deixaria a chave, junto ao painel. Ele disse ao depoente que teria que tirar uma foto do veículo para mostrar a uma pessoa que o serviço estava feito. Mesmo de esperar os trinta minutos, foi até onde Rodrigo dissera que estaria seu carro e realmente encontrou

seu veículo lá. Nesse momento, ligou para a Polícia Militar e comunicou o fato. Já na delegacia, em reconhecimento formal, reconheceu o acusado como o indivíduo que praticou o roubo. Ainda nessa unidade, em reconhecimento de objetos, reconheceu as vestes apreendidas como as que foram utilizadas por Rodrigo no momento do roubo. Reconheceu, ainda, o celular localizado dentro do veículo e o valor de R\$ 610,00 (seiscentos e dez reais) como sendo de sua propriedade, bem como a arma de fogo apresentada na delegacia como sendo a utilizada no momento do roubo.

Em juízo, declarou ter sido vítima de crime de roubo. Trabalhava como motorista de aplicativo e, no dia 16 de outubro de 2021, estava trabalhando quando recebeu uma chamada no bairro do Florêncio II, em nome de Rodolfo, com destino ao bairro Vila União. Durante a viagem, tentou puxar assunto com o passageiro que apresentava ter o nome como sendo Rodolfo. Entrando, no bairro de destino, o passageiro começou a apresentar uma conversa “diferente” sobre ser matador de aluguel no passado. Chegando próximo ao destino, o réu lhe pediu para que alterasse a rota do destino e assim seguiu o caminho solicitado, quando o réu anunciou o assalto, encostando-lhe um revólver. Foi orientado a descer do carro e sentar na esquina, e assim o fez, afirmando que o réu disse não ter interesse no carro que o deixaria na esquina. Logo que o réu saiu com seu carro, foi em direção ao local por ele indicado e realmente encontrou seu carro no local informado. Vendo que o réu ainda estava no carro, foi pedir ajuda em um condomínio próximo, condomínio Rio Grande do Sul, lá acionou a Polícia e os policiais chegaram logo e revistaram o carro, que já não tinha mais ninguém. Um dos policiais permaneceu consigo e o outro policial foi atrás do réu, pedindo informações no condomínio, onde foi informado pelo porteiro que o réu, identificado pela vítima, esteve lá, mostrando imagens aos policiais e tendo a imagem identificada como sendo realmente o réu. Os policiais entraram na residência e localizaram o réu com os seus pertences.

A testemunha, Cesar Augusto de Jesus, policial militar, em sede administrativa, narrou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento com seu colega, quando, por volta de 12h50, foi notificado, via COPOM, que ocorrera um roubo a um veículo VW/Voyage, cor preta e placa PZQ 4559. Em patrulhamento pelo local, avistaram um veículo com as mesmas características que lhes foram passadas estacionado sobre a via. Em revista veicular, nada de ilícito fora encontrado. A vítima foi notificada que seu veículo havia sido localizado e foi solicitada a comparecer ao local. Enquanto um dos policiais permaneceu com a vítima junto ao veículo, outro policial militar foi até a portaria de um condomínio próximo. Lá, solicitou se poderia ver as imagens de alguns instantes atrás, pois o roubador poderia ter sido captado pelas imagens. As imagens foram cedidas pelo síndico do condomínio, avistando-se um indivíduo com as mesmas características de altura, cor de pele e, principalmente, as vestimentas que o descrito entrou naquele mesmo condomínio. Solicitou ao síndico se poderia ir até o apartamento de tal indivíduo e foi prontamente atendido. No apartamento, foram atendidos pelo mesmo indivíduo visto através das imagens que, no entanto, já estava com outras vestes. Ele foi identificado pelo nome de Rodrigo. Quando questionado onde estava há aproximadamente uma hora, disse que estava naquela mesma casa, momento em que sua mãe, Nilvanete, chegou e teve toda a situação explicada pelos policiais militares, de que Rodrigo era suspeito de um roubo. Foi solicitado à Nilvanete que fosse feita uma busca em sua residência, tendo sido prontamente autorizada por ela, dona da residência. No quarto de Rodrigo foram localizados um revólver calibre .38 com cinco munições intactas e uma picotada no chão atrás do guarda-roupa, além de um celular e o valor de R\$ 610,00 (seiscentos e dez reais) dentro de uma bolsa na primeira gaveta do guarda-roupa. Também foram encontradas as vestes com as mesmas características passadas pela vítima sobre a cama de Rodrigo. Até os policiais localizarem a arma de fogo, o dinheiro e o celular; Rodrigo negou a todo momento que teria participado de qualquer roubo. Todavia, após a localização dos objetos, Rodrigo confessou o crime.

Em juízo, relatou que no dia do ocorrido estava em patrulhamento no bairro Vila União, quando recebeu a denuncia via COPOM sobre um roubo a mão armada tendo como

vítima um motorista de aplicativo, sendo levado o celular da vítima, quantia em dinheiro, subtraindo, ainda, o veículo da vítima. Chegando no local, localizaram o veículo e, posteriormente, a vítima, recebendo informações das características físicas e suas vestimentas. Permaneceu com a vítima e seu parceiro foi de encontro ao condomínio Ceará, solicitando as filmagens das câmeras de segurança, pois poderia ser que o indivíduo que praticou o roubo e deixou o veículo ali estivesse entrado naquele condomínio e sido captado pelas imagens. As imagens foram cedidas pelo síndico do condomínio, e através delas viram quando um indivíduo com as mesmas características passadas pela vítima entrou no condomínio. Com o auxílio do síndico, os conseguiram adentrar ao condomínio para localizar o indivíduo, uma vez que foi informado que ele já estaria envolvido com problemas dentro do próprio condomínio. Ao chegar no apartamento do réu, ele já estava sem as vestes do momento do ocorrido, e com a autorização da mãe ele, entraram na residência do réu onde foi localizado o armamento, o dinheiro e o celular da vítima. Após a localização dos objetos Rodrigo confessou o crime.

A testemunha Leonardo Lima da Silva, policial militar, ouvido exclusivamente em sede administrativa, narrou os fatos em consonância e concordância com os informados por seu colega.

O acusado, Rodrigo Franca de Aquino, em sede administrativa, informou que não via sua mãe há muito tempo e, na data dos fatos, decidiu ir até a sua casa para vê-la. Um amigo solicitou a viagem de Uber com destino à casa dela e Rodrigo embarcou. Contudo, não tinha dinheiro para pagar a viagem. Não tinha intenção alguma de praticar o assalto e apenas usaria a arma de fogo para não pagar a viagem, pois não tinha dinheiro. Após descer do veículo, disse para a vítima que o deixaria na próxima rua, com todos os seus pertences e ainda lhe disse onde deixaria a chave. Confirmou que as roupas apresentadas eram suas e foram as utilizadas quando estava no veículo do Uber. Negou que a arma apresentada foi a que utilizou para amedrontar o motorista do Uber e também negou que havia alguma munição picotada, pois afirma que nunca utilizara ou dera algum tiro.

Em juízo, declarou que trabalha como cuidador de idoso e que, na noite anterior aos fatos, seu filho dormiu em sua casa e, por segurança, guardou a arma que possuía em uma bolsa específica. Afirmou que seu celular estava sem bateria e precisava ir até a casa de sua mãe e pediu para o dono do bar ao lado de sua casa solicitar um Uber. Quando o Uber chegou, entrou com a bolsa onde a arma estava guardada. O motorista atrasou e lhe pediu para parar para abastecer durante a viagem. Estava com pressa para ir a casa de sua mãe, uma vez que ela havia sido submetido a uma cirurgia e estava sem notícias. Chegando ao local de destino, percebeu que estava sem sua carteira e pediu para deixar o pagamento para a próxima corrida, mas o motorista negou. Tentou descer do veículo sem efetuar o pagamento, mas as portas estavam trancadas. Nesse momento anunciou que estava armado, pedindo para o motorista descer. Ressaltou que não pretendia levar o carro nem tinha intenção de assaltar o motorista, mas tão somente chegar logo ao local da casa de sua mãe. Relatou que informou ao motorista que deixaria o carro estacionado em determinado local e levou o celular da vítima com medo de que ela ligasse para a Polícia, negando que o dinheiro fora encontrado consigo. Disse estar arrependido, não pretendia assaltar ninguém, mas sim chegar rápido na casa de sua mãe. Confessou todos os fatos narrados da denúncia e está arrependido.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficaram devidamente comprovados os delitos de roubo imputado ao réu, previstos no artigo 157 §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Como se vê, o acusado subtraiu para si mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima "F.R.B.", um aparelho de telefone celular, da marca LG, a quantia em dinheiro de R\$ 610,00 (seiscentos e dez reais) e o veículo VW/Novo Voyage, placas PZQ-4559, pertencentes à vítima.

Neste azo, a acusação ao réu encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de roubo majorado, previsto no artigo 157 §2º-A, inciso I, do Código Penal, demonstra adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituitosa necessita, eminentemente de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, exercida com emprego de arma de fogo.

Como é cediço, a palavra da vítima, nos crimes de natureza patrimonial, possui grande relevância, sendo valiosa peça de convicção judicial e meio de prova.

Nesse sentido: “Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para elucidação da autoria. E, na medida em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceita-la” (TACrim/SP, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, “apud” Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6ª ed, 1997, p. 2568).

Além do mais, nesta diretriz, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: “APELAÇÃO ROUBO QUALIFICADO PALAVRA DA VÍTIMA VALOR: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. APELAÇÃO ROUBOS QUALIFICADOS DUPLA ARMADA QUE ABORDA VÍTIMAS QUE ESTAVAM EM SEU CARRO NA PORTA DE UMA ESCOLA, SUBTRAINDO DIVERSOS BENS DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO IMPOSSIBILIDADE: Comprovada a grave ameaça, com a qual determinaram que as vítimas entregassem seus bens, impossível falar-se em furto e, tendo havido subtração de patrimônios distintos, incabível a eleição de crime único. ROUBO - REGIME PRISIONAL MODALIDADE MAIS BRANDA IMPOSSIBILIDADE: A gravidade da conduta praticada pelo agente, em comparsaria e com emprego de arma de fogo, aponta descabimento das modalidades mais brandas que devem ser reservadas a crimes com menor potencialidade lesiva. (grifei) (TJSP; Apelação Criminal 3039430-03.2013.8.26.0114; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2015; Data de Registro: 20/08/2015).”

Nesse sentido, tratando-se a vítima de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para falsamente acusar o réu da prática do delito em questão.

Insta consignar que, a vítima presenciou a ação delititiva, reconhecendo o acusado como autor do delito (pág. 13), bem como as vestes de propriedade do réu como sendo as utilizadas pelo autor do delito (págs. 23). Em juízo, reconheceu o réu como autor do delito, sendo dispensado pela defesa, a apresentação de outros detentos com características semelhantes a do acusado.

Nesta diretriz: “no campo processual penal o reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torna suspeita a identificação” (RJDTACRIM vol. 20, out/dez-1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).

Há que se destacar que a vítima asseverou que, não obstante o réu tenha informado que abandonaria o carro, ainda levou consigo o seu celular e o dinheiro que tinha.

O réu, por sua vez, apesar de ter alegado que não pretendia ficar com o carro, confessou a prática delititiva, não havendo motivos que determinem o reconhecimento

da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade em que o acusado, pessoa maior, capaz e no gozo de suas faculdades mentais, estava assistido por sua Defensora.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelos demais componentes do caderno processual.

Contribuindo com este entendimento, segue o julgado: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPROVIDO .A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (Processo APL09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEUROS).

Há que se destacar que a alegação do réu não lhe socorre, uma vez que o roubo de uso não altera a capitulação do delito ou lhe traz qualquer benefício, ademais o celular e o dinheiro foram apreendidos junto com o réu e não deixado no interior do veículo.

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

No mais, no que tange à causa de aumento de pena, referente ao emprego de arma de fogo, prevista no inciso I do §2º-A do artigo 157 do Código Penal, resta, de igual sorte, reconhecida, uma vez que foram comprovadas pela prova oral produzida e demais elementos que dos autos constam.

A arma de fogo foi encontrada e estava em plenas capacidades funcionais. Assim disserta o laudo pericial (págs. 100/103): "03-No estado em que se encontra(m) poderia(m) ter sido eficazmente utilizada(s) na realização de tiro(s)?R: Sim, quando dos ensaios aqui realizados."

No mais, necessário contemplar que o delito em testilha restou consumado, já que, para a consumação do crime de roubo, conforme jurisprudência mansa e pacífica, basta que o agente se torne possuidor da coisa, mesmo que por curto período de tempo, não se mostrando necessária a posse tranquila fora da esfera de vigilância da vítima.

Neste sentido, ensina o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-probatória. O que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada. 1 [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que o delito de roubo consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial. [...] 2AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão

acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] 3 Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0).

Restando a configuração do delito em sua forma consumada, não sendo possível falar em desclassificação.

Neste sentido, há o seguinte: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART.157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] (AgRg no REsp 1.410.795/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 6/12/2013).

Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0)).

A empreitada criminosa do réu não pode passar impune, uma vez que se amolda aos supracitados tipos penais e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social.

Data vênua à combativa defesa, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e à gravidade do delito, fixo a pena-base no mínimo legal, tendo em vista a ausência de circunstâncias desfavoráveis, permanecendo em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a atenuante da confissão não poderá reduzir a pena aquém do mínimo legal. Não há agravantes a serem observadas.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, aumento a pena em 2/3, resultando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e em pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido a fim de CONDENAR o acusado RODRIGO FRANCA DE AQUINO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e em pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, por infração ao artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Determino o regime fechado para início do cumprimento da pena, ante o quantum de pena aplicado e à gravidade do delito cometido, sendo inviável, portanto, a aplicação de regime mais brando.

Pelos mesmos motivos, o réu não poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceram preso durante a instrução e persistem os motivos que determinaram a custódia cautelar.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, afirmando: "A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).

Cumpra esclarecer que o delito de roubo é grave e revela desfaçatez e periculosidade dos agentes, mormente quando praticado em concurso e com restrição de liberdade da vítima. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

"Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão de regime mais brando, providência que seria claramente inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade." (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016).

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas – Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso – Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas mantidas – Regime escorreitamente fixado – Impossibilidade de detração – A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo – Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido. (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime. Com o trânsito em julgado, lance-lhe os nomes do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA